

1500223-48.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)“III - Na hipótese, o decreto prisional se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500223-48.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500223-48.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026762/2022 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 22719519 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 478/22/111 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2026762 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCINE ALVES DE FREITAS NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

FRANCINE ALVES DE FREITAS NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 306, caput, da Lei Federal nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, porque no dia 30 de janeiro de 2022, por volta das 18h30min, na Rodovia SP 150, altura do km 25, bairro Demarchi, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do

Campo, conduziu o caminhão trator Volvo/NL, placas HRG-8040, acoplado ao semirreboque Reb/Randon, placas BWT-7966, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme laudo de verificação de embriaguez de págs.19/21.

Segundo se apurou, o acusado conduzia o caminhão trator Volvo/NL, placas HRG-8040, acoplado ao semirreboque Reb/Randon, placa BWT-7966, pela Rodovia Anchieta, pista sul, altura do KM 25, quando perdeu o controle da direção, cruzou a pista e colidiu contra a mureta divisora de pista, causando danos ao veículo Citroen/C3, placas FPZ-6640, que transitava na pista contrária e era conduzido por Sueli Ferreira Mattos.

Acionados, policiais militares se deslocaram ao local e observaram que o acusado apresentava sinais de embriaguez. Na ocasião, ele se recusou a realizar o teste do etilômetro e, então, foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Submetido a exame clínico, verificou-se que o acusado realmente apresentava sinais de que estava sob efeito de álcool e/ou substâncias psicoativas, concluindo-se que ele se encontrava embriagado, conforme laudo de verificação de embriaguez de págs. 19/21.

Acompanhada por inquérito policial (págs.07/71), a denúncia foi recebida (págs.79/81). Regularmente citado a pág.103, o réu apresentou resposta à acusação (pág.107). Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.109/113), em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o acusado. Foi homologada a desistência da oitiva da policial militar Douglas Prudenciano de Andrade Silva.

Em debates, a acusação requer a condenação do acusado nos termos da denúncia, elevando-se a reprimenda e decretando-se a prisão preventiva por descumprimento das medidas cautelares; ao passo que a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão acusatória merece acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do delito de embriaguez ao volante, não havendo dúvidas quanto à sua autoria e materialidade.

A materialidade restou comprovada nos laudos periciais de págs. 19/21 (verificação de embriaguez) e 150/159 (local do fato).

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (pág.10), em Juízo o acusado quedou-se revel (o réu foi intimado por duas vezes e não compareceu nas audiências de instrução, debates e julgamento. A primeira seria virtual e o Juízo ponderou eventual dificuldade para acesso à plataforma teams, redesignando o ato para realização na forma presencial, embora nenhuma tentativa de contato com o Juízo tivesse efetuado o acusado. Novamente, sem justificativa, o acusado deixou de comparecer ao ato processual para o qual fora intimado).

De qualquer modo, a existência do delito e sua autoria foram demonstradas, sob o crivo do contraditório, pelo mais da prova produzida em instrução:

A testemunha Sueli Ferreira Matos narrou a dinâmica do acidente ocorrido no dia dos fatos:

Conduzia seu veículo Citroen/C3, placas FPZ-6642, pela Rodovia Anchieta (sentido Baixada Santista) quando um caminhão que trafegava na direção oposta (sentido São Paulo) atingiu a mureta divisora das pistas, de concreto, invadindo a sua mão de direção, passando praticamente por cima de seu automóvel. O carro foi atingido por partes da mureta e do caminhão, sofrendo 'perda total'.

O condutor do caminhão aparentava estar embriagado.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Ademais, seus dizeres foram corroborados pelo depoimento do policial militar Paulo Antonovas dos Reis que, em relato coeso e harmônico com o anterior, narraram os lances do crime e espancou qualquer dúvida acerca do crime e autoria:

Foi acionado pelo CCO em razão de acidente de trânsito envolvendo o caminhão (trator Volvo/NL 10 340 4x2, placas HRG-8040, acoplado a um semirreboque placas BWT-7966) e um veículo Citroen/C3 (placas FPZ-6642).

Chegando ao local do acidente, verificou que o caminhão seguia pela rodovia no sentido São Paulo quando atravessou a pista, quebrando a mureta de concreto, e invadiu a pista contrária, atingiu o veículo citroen/C3 que era conduzido no sentido da Baixada Santista.

Os condutores confirmaram a dinâmica. O motorista da carreta alegou que ele havia tentado evitar um acidente de trânsito, sem fornecer detalhes, e acabara perdendo o controle da direção do veículo.

O acusado apresentava sinais de embriaguez: odor etílico, marcha alterada, olhos vermelhos. Recusou-se ao teste do etilometro. Foi encaminhado à Delegacia de Polícia e foi requisitado exame no IML. Ali o réu se recusou a fazer exame de sangue e foi submetido a exame clínico. Depois de vários testes, o perito confirmou a embriaguez.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

A prova oral produzida em instrução, acrescida dos laudos periciais de págs. 19/21 e 150/159, embasa o decreto condenatório.

O legislador erigiu à categoria de crime a conduta que anteriormente caracterizava-se como simples contravenção penal de direção perigosa (artigo 34 da Lei das Contravenções Penais).

Isso ocorreu ante a notícia de que mais de 70% dos acidentes de trânsito eram ocasionados pela ingestão de substâncias inebriantes, principalmente a alcoólica. Portanto, o objeto jurídico principal do delito é a segurança viária.

Dissertando sobre o tema, lecionam Fernando Capez e Victor Eduardo Rios Gonçalves, em artigo publicado na Revista da Associação Paulista do Ministério Público, nº 14, págs. 22, que:

"a segurança do trânsito é o objeto jurídico principal dos delitos em que surge a expressão perigo de dano (direção sem habilitação, embriaguez ao volante, participação em competição não autorizada e excesso de velocidade em determinados locais...)"

Para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, basta que o agente dirija seu veículo sob influência de álcool, não sendo necessária a comprovação do dano ou risco concreto de dano à pessoa determinada, vez que o objeto jurídico tutelado pelo dispositivo legal é a segurança coletiva.

A propósito, conforme decidiu o E. Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (Apelação 0000043-60.2014.8.26.0352; Relator (a): Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Miguelópolis - 1ª Vara; Datado Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro: 07/03/2018):

"Deve ser ressaltado que o artigo 306 da Lei nº 9.503/97 é delito de PERIGO ABSTRATO, sendo exigível apenas o desvalor da conduta do agente, sem que seja necessário o resultado da conduta no mundo dos fatos. A retirada da expressão "expondo a dano potencial a incolumidade de outrem" do tipo penal corrobora a tese. Para a consumação do delito basta, portanto, que o motorista seja flagrado na direção de veículo automotor com quantidade de álcool igual ou superior a 0,6 gramas por litro de sangue, ou 0,05 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões".

"APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. LESÃO CORPORAL DOLOSA E RESISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA, PREVISTA NO ART. 293, DA LEI N. 9.503/97.

REGIME ABERTO MANTIDO. CONCESSÃO DO "SURSI". RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Materialidades e autorias comprovadas com relação aos crimes previstos no art. 303, "caput" e no art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, do art. 129, "caput" e do art. 329, "caput", ambos do Código Penal. As circunstâncias do caso concreto indicam os dolos adequados às espécies.

2. Embriaguez ao volante. Inexigibilidade de nível pré-definido de influência alcoólica. Crime de perigo abstrato. Crime que é formal, de sorte a não exigir resultado naturalístico, ou seja, prescinde de existência de lesão efetiva a quem quer que seja, também sendo de perigo abstrato, em outras palavras, dele não se exigindo prejuízo efetivo ao bem tutelado, não sendo essencial a prova da ocorrência de dano. Precedentes do STF (RHC 110.258/DF - 1ª T. - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 08.05.2012) e do STJ (Resp 1.582.413 - 6ª T. - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 07.04.2016; Resp 1.554.196/RJ - 6ª T. - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 07.04.2016; RHC 65.264/RJ - 6ª T. - Rel. Min. Nefi Cordeiro - j. 17.03.2016; HC 258.757/MT - 6ª T. - Rel. Nefi Cordeiro - j. 08.03.2016; REsp 1.508.716/RS - 6ª T. - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 03/11/2015). 3. A alteração na capacidade psicomotora pode ser aferida pela prova testemunhal ou exame de sangue, sendo prescindível a realização de bafômetro. Ainda, não devem ser desprezados os depoimentos firmes e seguros da vítima e da testemunha arrolada pela acusação. 4. Recurso defensivo improvido, com redimensionamento, de ofício, das penas acessórias, relativas aos crimes de trânsito e concessão, também de ofício, do "sursis". (TJSP; Apelação Criminal 3003091-04.2013.8.26.0451; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018). É também a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. PROVA INVÁLIDA. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se com a simples condução de automóvel, em via pública, com a concentração de álcool igual ou superior a 6 dg por litro de sangue ou a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar ou, ainda, com sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta, consubstanciada na direção de forma anormal ou perigosa. 2. É inviável o exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal, como in casu, em que se impõe a análise de normas administrativas relativas à Portaria n. 006/2002 do Inmetro e à Resolução n. 432/2013 do Contran. 3. Com base no princípio do in dubio pro reo, porque não há como desconstituir a conclusão de invalidade do primeiro teste de bafômetro e porque não existem outras provas que comprovem o estado de embriaguez, deve ser mantida a absolvição do recorrido. 4. Recurso especial improvido" (STJ, REsp nº 1.554.196/RJ, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, v.u., j. 07.04.2016, DJe 20.04.2016)

No mesmo sentido:

STJ, AgRg no REsp nº 1.638.451/RJ, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, v.u., j. 02.05.2017, DJe11.05.2017; STJ, REsp nº 1.492.642/RS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, v.u., j. 02.06.2015, DJe 15.06.2015, RB 620/47; STJ, RHC nº 80.363/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, v.u., j. 03.08.2017, DJe 10.08.2017; STJ, RHC nº 58.893/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 21.05.2015, DJe28.05.2015.

Como se sabe, a ingestão de bebida alcoólica provoca alteração, por estimulação ou depressão do sistema nervoso, com redução ou modificação da capacidade da função motora e da percepção, enfim, alterando a capacidade de dirigir veículo automotor. De qualquer modo, na hipótese dos autos, não bastasse pacífica a jurisprudência acima sobre a ocorrência do crime, fato é que também ficou comprovado que o agente efetivamente gerou perigo de dano.

Alterada a função motora e de percepção em razão da embriaguez, o réu colidiu o veículo que conduzia contra a mureta divisória das pistas da rodovia, atravessando-a e atingindo veículo que transitava em direção contrária.

Com efeito, realizada perícia no local dos fatos, concluiu o expert que o veículo conduzido pelo autor “derivou inicialmente à direita vindo a chocar-se contra a defesa de concreto à direita da via e, em ação contínua, derivou posteriormente à esquerda cruzando as faixas de rolamento momento em que chocou-se contra as defensas de concreto que separavam as faixas de rolamento de sentidos opostos danificando e transpondo tais obstáculos quando, galgou a faixa de rolamento oposta ao seu sentido de marcha onde trafegou por alguns instantes vindo a imobilizar-se na porção central da via. Em dado momento, enquanto trafegava irregularmente pela via expressa sentido sul, no sentido contrário ao regulamentado para a via, colidiu contra o automóvel de placas FPZ6640 o qual trafegava no sentido regulamentado e esse estacionou no acostamento a cerca de 300 metros do local de imobilização do caminhão” (pág. 159).

Nas fotos que ilustram o laudo pericial é possível observar os danos causados aos dois veículos e as defensas que guarnecem as laterais da Rodovia (págs. 150/159).

A par da robusta prova oral, cumpre destacar que foi realizado exame de verificação de embriaguez no acusado, tendo o perito atestado os seguintes sinais e sintomas: facies congesta, hálito etílico, atitude agressiva, marcha desequilibrada, ataxia de index-index, index-nariz e calcanhar-joelho, Romberg presente, pupila reagindo mal a luz, consciência obnubilada, dificuldade de fixação da memória, atenção e concentração dispersivas, desorientado no espaço, pulso rápido e funções sensoriais alteradas (pág. 20).

O perito concluiu que havia sinais indicativos de que o acusado estava sob efeito de álcool etílico ou substâncias psicoativas e, portanto, estava embriagado (pág. 21).

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso é a condenatória.

Destarte, o réu realizou conduta típica, antijurídica e, ante a sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar nos termos do artigo 68 do Código Penal. Não milita justificativa ou dirimente em seu benefício.

Analisados os fatores de individualização da pena, noto que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao réu. Sobressai-se no fato em tela maior grau de censurabilidade na conduta da agente, que não se manteve apenas nos moldes inerentes ao tipo penal em espécie.

Além de expor a dano potencial a incolumidade de outrem por conduzir veículo automotor sob a influência de substância alcoólica, o que, por si só, caracteriza o crime de embriaguez ao volante (crime de perigo abstrato), na hipótese vertente o acusado provocou acidente de trânsito em rodovia, ao invadir a mão contrária de direção na condução de veículo de razoável porte (caminhão acoplado a semirreboque), após quebrar mureta de concreto. Atingiu carro que seguia na direção oposta, causando-lhe perda total e colocou em efetivo risco à integridade física da condutora.

O acusado demonstrou conduta social irresponsável e ausência de consciência acerca do instrumento poderoso que representa veículo de tal natureza e de seu potencial lesivo quando utilizado inadequadamente.

Além disto, o acusado ostenta condenação anterior e irrecorrível por crime de apropriação indébita (autos nº 0031410-09.2012.8.26.0050 - 8ª Vara Criminal da Capital. Trânsito em julgado em 27/10/2014. Pena extinta pelo cumprimento em 02/09/2019, cf. certidão criminal de págs. 39/41 e folha de antecedentes de págs. 42/48).

Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, elevando-a em 1/4, o que perfaz 07 meses e 15 dias de detenção e pagamento de 12 dias-multa.

Quanto à penalidade de suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, a jurisprudência majoritária determina que o prazo da penalidade deve ser analisado em observância ao critério utilizado para o cálculo da pena privativa de liberdade, ou seja, nos termos do artigo 68 do Código

Penal. Fica fixado, assim, em 02 meses e 15 dias.

A propósito: "HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE NA SUA APLICAÇÃO.

(...)A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, dentre os crimes de trânsito que prevêem essa penalidade, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena. 3. Ordem parcialmente concedida para reduzir o prazo de duração da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor" (STJ - Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 19/02/2009, T5 - QUINTA TURMA).

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (autos nº 0000490-36.2018.8.26.0537 - 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 11/03/2019, cf. certidão criminal de págs. 39/41 e folha de antecedentes de págs. 42/48), elevo a pena em 1/6, o que perfaz 08 meses e 22 dias de detenção e pagamento de 14 dias-multa, além da suspensão/proibição de se obter habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 meses e 27 dias.

O reconhecimento de antecedentes criminais na primeira e, da reincidência, na segunda etapa da dosimetria não configura bis in idem, pois foram consideradas condenações distintas em cada etapa.

Neste sentido: "Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018)" (AgRg no REsp 1816050/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019).

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

O valor do dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e atualizado nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial semiaberto, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal.

Inexiste relação automática entre a quantidade de pena e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo que na hipótese do acusado deve considerada a prática reiterada de delitos pelo réu (ostenta recentes condenações anteriores e irrecorríveis por crimes de apropriação indébita e de lesão corporal dolosa). Em breve lapso temporal, voltou a delinquir.

E não é só. Francine praticou o crime em apreço em circunstâncias que tornaram a sua conduta mais censurável. Além de expor a dano potencial a incolumidade de outrem por conduzir veículo automotor sob a influência de substância alcoólica, o que, por si só, caracteriza o crime de embriaguez ao volante (crime de perigo abstrato), na hipótese vertente o acusado provocou acidente de trânsito em rodovia, ao invadir a mão contrária de direção na condução de veículo de razoável porte (caminhão acoplado a semirreboque). O acusado demonstrou conduta social irresponsável e ausência de consciência acerca do instrumento poderoso que representa veículo de tal natureza e de seu potencial lesivo quando utilizado inadequadamente, o que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz. Acresce, finalmente, ponderar que a fixação do regime aberto ou de qualquer outra

benesse ao réu (CP, arts.44 e 77) descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a reiteração da conduta. São institutos baseados na autodisciplina, o que o acusado demonstrou não possuir, tanto pelas circunstâncias do delito, quanto pelos seus antecedentes criminais e ausência nos atos processuais para os quais foi intimado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o réu FRANCINE ALVES DE FREITAS NETO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 306, caput e §1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 08 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias multa, no valor unitário mínimo, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses e 27 dias, conforme retro detalhado.

O réu respondeu ao processo solto, após beneficiado com a liberdade provisória em custódia, mediante arbitramento de fiança. Ocorre que o acusado não pagou a fiança e tampouco cumpriu as demais cautelares fixadas às págs.56/58.

O Ministério Público, em debates, representou pela decretação da prisão preventiva do acusado.

Nos termos do artigo 282, §2º, do Código de Processo Penal, defiro o requerido pelo Ministério Público e decreto a prisão preventiva do réu.

Em custódia, a prisão do acusado foi substituída, embora grave a conduta, por fiança e outras cautelares. O acusado, contudo, não pagou a fiança e tampouco compareceu em Juízo para informar atividades. Quedou-se inerte quando intimado para comparecimento em audiência de instrução, debates e julgamento, não fornecendo nenhum motivo (cabe consignar que o réu foi intimado por duas vezes. A primeira audiência de instrução seria telepresencial e o Juízo ponderou eventual dificuldade para acesso à plataforma teams, redesignando o ato para realização na forma presencial, embora nenhuma tentativa de contato com o Juízo tivesse efetuado o acusado).

Novamente, sem justificativa, o réu deixou de comparecer ao ato processual para o qual fora intimado).

Em custódia, o réu foi advertido de que, na hipótese de descumprimento das medidas cautelares, poderia ser decretada a sua prisão preventiva. Vê-se, portanto, que o acusado demonstra total descaso e desrespeito com as ordens judiciais, evidenciando comportamento tendente a ludibriar a Justiça e evitar a aplicação da lei penal.

De rigor ressaltar que o artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, expressamente prevê que "A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)".

A prisão é necessária para garantir a eficácia instrumental do processo e imprescindível para atendimento das finalidades da persecução penal.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) "III - Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista o descumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, o que, nos termos do art. 312, parágrafo único e do art. 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar. (Precedentes)". Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 388.457/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017).

As medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, portanto, deixaram de ser suficientes e adequadas na espécie.

Expeça-se o competente mandado de prisão, observadas as formalidades necessárias.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor e ao IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se guia de execução definitiva e efetuando-se comunicações necessárias;
 - b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;
 - c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o réu para que proceda ao pagamento.
 - d) Cumpra-se o §1º do artigo 293 e artigo 295, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (fica mantida, até o trânsito em julgado, a cautelar fixada no termo de págs.56/57, cumprida pelo DETRAN, cf. págs.66/67).
- Custas pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, § 9º, "a", da Lei nº. 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C

São Bernardo do Campo, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA